

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 854/2534 นาย เกรียงศักดิ์ ศักดิ์โกศล
นาย สุข สวัสดิ์ รุ่งกฤษดาพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 115

พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 115 บัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอเพิกถอนการโอนทรัพย์สินในกรณีที่จำเลยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น มีความหมายว่า การโอนทรัพย์สินนั้นต้องเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้ว และทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของจำเลยเสียเปรียบแต่กรณีการโอนตามสัญญาต่างตอบแทนซึ่งผู้รับโอนมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อน หากจะถือว่าการโอนของจำเลยเป็นการให้เปรียบแก่ผู้รับโอนเหนือเจ้าหนี้ที่มีอยู่แล้ว ย่อมจะทำให้ผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนไม่รู้ถึงสภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลยต้องเสียหาย ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับโอน วัตถุประสงค์ของมาตรา 114 และ 115 ยังคงคุ้มครองผู้สุจริตและมีค่าตอบแทนเช่นเดียวกันต่างกันเพียงว่าถ้า โอนภายในสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและจำเลยมุ่งให้เจ้าหนี้เดิม คนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นอาศัยเพียงความมุ่งหมายของจำเลยฝ่ายเดียวเป็นการพอเพียงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนเสียได้ แต่ถ้า เป็นการโอนไปภายในสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยโอนไปยังผู้รับโอนซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้อยู่เดิม ต้องอาศัยความไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนของผู้รับโอนด้วยจึงเพิกถอนได้ตามมาตรา 114 เช่นกันจะใช้มาตรา 115 มาเพิกถอนการโอนแก่ผู้รับโอนซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อนแล้วไม่ได้ พ.ร.บ. ล้มละลาย ฯ มาตรา 113 เป็นเรื่องลูกหนี้ทำให้ทรัพย์สินของตนลดลงเพื่อให้

เจ้าหนี้ของตนเสียเปรียบ โดยผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้โอนมาก่อน แต่การจะเพิกถอนได้ต้องปรากฏว่าในขณะที่ทำการโอนนั้นผู้รับโอนได้รู้เท่าถึงการกระทำของลูกหนี้ว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบด้วย.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพิกถอนการขายฝาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งไม่เพิกถอน โจทก์จึงขอให้กลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเพิกถอนการขายฝากรายนี้

ศาลชั้นต้นนัดพร้อม ถึงวันนัดโจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงรับข้อเท็จจริง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขอเพิกถอนการโอนที่ดินพร้อมบ้านพิพาทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกให้ชำระหนี้ต่อศาลชั้นต้น แล้วโจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยยอมชำระเงิน 1,087,219 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์

2529 ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 5381/2529 ของศาลชั้นต้น จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี แต่จำเลยไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ก่อนครบกำหนดชำระหนี้หนึ่งวันในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลยได้ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 17884 และ 24862 ตำบลบางยี่ขัน (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 8/42 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวให้แก่นายชาย เดชเกรียงไกรกุล ในวันที่ 25 มีนาคม 2529 โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 และวันที่ 18 มิถุนายน 2529 มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด ในวันที่ 16 เมษายน 2529 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนการโอนขายฝากรายนี้ ทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนผู้รับโอนได้ความว่า ผู้รับโอนมีอาชีพทำธุรกิจที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรเกี่ยวกับที่ดิน พร้อมบ้านพิพาทผู้รับโอนซื้อจากจำเลยในราคา 3,600,000 บาท ได้ทำสัญญาขายฝากกันมีกำหนดไถ่ถอนคืน 1 ปี และได้ชำระราคาแล้ว ผู้รับโอนไม่ทราบสาเหตุที่จำเลยขายที่ดินพร้อมบ้านพิพาท หลังจากรับโอนมาแล้วผู้รับโอนไม่เคยพบจำเลยอีก สอบสวนโจทก์ได้ความว่า จำเลยได้ขายฝากที่ดินพร้อมบ้านพิพาทให้แก่ผู้รับโอนแล้ว จำเลยได้ย้ายภูมิลำเนาจากทะเบียนบ้านเลขที่ 8/42 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปเข้าที่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แต่จำเลยมิได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ภูมิลำเนาดังกล่าวส่วนจำเลยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจเรียกมาสอบสวนได้ เพราะหลบหนี จึงงดการสอบสวน

พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งไม่เพิกถอนการโอนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาประการแรกคือ พฤติการณ์ที่จำเลยโอนขายฝากที่ดินและบ้านพิพาทให้ผู้รับโอนนั้น จะเพิกถอนตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย มาตรา 115 ได้หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอเพิกถอนใน กรณีที่จำเลยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นมีความหมายว่า การโอนทรัพย์นั้นต้องเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่แล้ว และการโอนเช่นนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของจำเลยเสียเปรียบ เนื่องจากบรรดาเจ้าหนี้เหล่านั้นต่างก็จะ ไม่ได้รับชำระหนี้หรือไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนจากจำเลย เพราะสภาพการมีหนี้สิน ล้นพ้นตัวซึ่งบรรดาเจ้าหนี้เหล่านั้นได้รับความเสียหายอยู่ก่อนแล้ว จากการที่ลูกหนี้มี ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินซึ่งจะทำให้บรรดาเจ้าหนี้เหล่านั้นจะได้รับชำระหนี้เพียงส่วน เฉลี่ยในทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น ฉะนั้นเมื่อจำเลยนำทรัพย์สินเท่าที่มีไปชำระให้ เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะ จึงเป็นการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนนั้นและทำให้เจ้าหนี้อื่น เสียเปรียบเพราะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับชำระหนี้โดย เฉลี่ยจากทรัพย์สินที่โอนไป กฎหมายจึงมุ่งคุ้มครองบรรดาเจ้าหนี้ด้วยกันซึ่งเป็นเจ้า หนี้อยู่ก่อนมิให้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน และให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์เพิกถอนการโอนหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นการให้เปรียบเช่นนี้ได้ แต่กรณีการ โอนตามสัญญาต่างตอบแทนในคดีนี้ ผู้รับโอนมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อน ไม่มี ปัญหาเรื่องผู้รับโอนจะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นหรือไม่ ผู้รับโอนเข้ามาทำสัญญากับ จำเลยโดยไม่ทราบความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลย หากจะถือว่าการโอนของ จำเลยเป็นการให้เปรียบแก่ผู้รับโอนเหนือเจ้าหนี้ที่มีอยู่แล้ว ย่อมจะทำให้ผู้รับโอน โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนไม่รู้ถึงสภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลยต้องเสีย หาย ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับโอน จึงเห็นว่ากรณีนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ ประสงค์จะคุ้มครองผู้สุจริตและต้องเสียค่าตอบแทน และเห็นว่าตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 และ 115 ยังคงคุ้มครองผู้สุจริตและมีค่า ตอบแทนเช่นเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าถ้าโอนภายในสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้ม ละลาย และจำเลยมุ่งให้เจ้าหนี้เดิมคนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นแล้วอาศัย

เพียงความมุ่งหมายของจำเลยฝ่ายเดียวเป็นพอเพียงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพิกถอนเสียได้โดยไม่ต้องให้เจ้าหนี้เดิมพิสูจน์ว่าตนสุจริตและมีค่าตอบแทนเพราะ
เจ้าหนี้เช่นนี้รู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วถึงสภาพมีหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลย เจ้าหนี้เดิมที่
รับโอนเช่นนี้จึงไม่ควรได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้อื่น แต่ถ้าเป็นการโอนไปภายในสาม
เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยโอนไปยังผู้รับโอนซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้อยู่เดิมและ
โดยไม่สุจริตและไม่มีค่าตอบแทนแล้ว ก็ยังคงเพิกถอนเสียได้ตามมาตรา 114 เช่น
เดิม ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 115 ตรงกันข้าม ถ้าผู้รับโอนเช่นนี้รับโอนโดยสุจริต
และมีค่าตอบแทนจะนำมาตรา 115 มาใช้บังคับไม่ได้ เพราะมิได้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กัน
มาก่อนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งจะถือว่าผู้รับโอนได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้อื่นไม่ได้
ฉะนั้นจึงใช้มาตรา 115 มาเพิกถอนการโอนแก่ผู้รับโอนซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลย
มาก่อนแล้วไม่ได้ปัญหาต่อไปมีว่าผู้รับโอนรายนี้ได้รับโอนโดยสุจริตและมีค่า
ตอบแทนหรือไม่ได้รับความจากทางสอบสวนผู้รับโอนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า ผู้รับโอนรับซื้อฝากไว้จากจำเลย
โดยมิได้รู้จักจำเลยมาก่อนแต่มีการติดต่อผ่านนายหน้าเมื่อตรวจสอบทางทะเบียน
แล้ว ปรากฏเพียงว่าที่ดินและบ้านพิพาทติดจำนองธนาคารอยู่เท่านั้น ผู้รับโอนไม่
ทราบจำเลยมีเจ้าหนี้รายอื่นใดอีกและไม่ทราบว่าจำเลยเป็นลูกหนี้ในคดีแพ่งและทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ไว้ ผู้รับโอนได้ชำระหนี้จำนองแก่ธนาคาร
และชำระค่าที่ดินและบ้านพิพาทแก่จำเลยตามราคาที่สมควร ปรากฏรายละเอียดตาม
ความเห็นเรื่องเพิกถอนการโอนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท้ายคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้รับโอนรับโอนโดย
สุจริตและมีค่าตอบแทนจึงไม่อาจเพิกถอนการขายฝากรายนี้ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114 ปัญหาต่อไปมีว่าเมื่อไม่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันมาก่อน
แต่การโอนบ้านและที่ดินของจำเลยให้ผู้รับโอนก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพียงวันเดียว จะเป็นทางให้เจ้าหนี้คือโจทก์เสียเปรียบตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 237 ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 ให้เพิกถอนเสียได้หรือไม่ เห็นว่ากรณีตามมาตรา 113 เป็นเรื่อง ลูกหนี้ทำให้ทรัพย์สินของตนลดลงเพื่อให้เจ้าหนี้ของตนเสียเปรียบ โดยผู้รับโอนไม่ จำต้องเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ผู้โอนมาก่อน แต่การจะเพิกถอนได้ต้องปรากฏว่าในขณะที่ ทำการโอนนั้นผู้รับโอนได้รู้เท่าถึงการกระทำของลูกหนี้ว่าทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบด้วย ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่าจำเลยจะต้องชำระหนี้ให้โจทก์ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 แต่จำเลยโอนบ้านและที่ดิน ให้ผู้รับโอนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 โดยไม่มีทรัพย์สินอื่นจะชำระหนี้ได้ จึง เป็นการกระทำลงโดยรู้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสียเปรียบ แต่อย่างไร ก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงว่า ผู้รับโอนรายนี้ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงว่า ทำให้โจทก์ต้องเสียเปรียบด้วย จึงถือว่าผู้รับโอนที่ดินและบ้านพิพาทตามสัญญาขาย ฝากโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนจึงไม่อาจเพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 ได้เช่นเดียวกัน..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ